PROPUESTA DE SERVICIOS

PROPUESTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
NIVEL 4 — GESTIÓN INTEGRAL

COT-MICSA-SAFETY-2026-033
01 Abril 2026
REPSE: **282364**
RFC: **MIC2301268S5**

DATOS DEL CLIENTE

Cliente Freightcar Mexico	**Referencia** COT-MICSA-SAFETY-2026-033 / Servicio de Vigilancia
Dirección 25870 Castaños, Coahuila de Zaragoza, México	**Sitio/Planta** FCA-FreightCar
Atención Myrna Medina	**Contacto** 844 302 9803
Correo mmedina@freightcar.mx	**Fecha** 01 de Abril de 2026
Vigencia 15 días naturales	**Clave doc** RFC: MIC2301268S5 | REPSE: 282364

En respuesta a su amable solicitud, MICSA Safety Division presenta la siguiente Propuesta de Servicios Profesionales de Seguridad Patrimonial y Control Operativo para las instalaciones de FCA-FreightCar (Planta Principal, Bodega Estancias y Bodega Tierra Norte), Castaños, Coahuila.

- **Ubicaciones:** Planta Principal + Bodega Estancias + Bodega Tierra Norte (3 sitios).
- **Cobertura:** Servicio 24/7 con turnos de 12 horas, supervisión y monitoreo CCTV.
- **Vigencia:** 15 días naturales (salvo modificación en condiciones comerciales).

01 — DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Control operativo industrial — Nivel 4: Gestión Integral

Prestación de servicios profesionales de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de FCA-FreightCar (Planta Principal, Bodega Estancias y Bodega Tierra Norte), mediante la asignación de personal debidamente capacitado, uniformado y equipado conforme a los lineamientos de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSPE) del estado de Coahuila y la Ley Federal del Trabajo.

El servicio comprende cobertura de puntos fijos de vigilancia, control de acceso vehicular y peatonal, supervisión de bodegas, rondines en áreas de embarque y recorridos perimetrales mediante cuatrimotos, así como monitoreo remoto a través de sistema CCTV. El personal contará con documentos legales vigentes, EPP conforme a normas NOM aplicables, uniforme institucional, equipo de comunicación y constancias DC-3 ante la STPS.

02 — ALCANCES GENERALES

Estructura operativa y cobertura — 3 ubicaciones

1. Ejecución de actividades exclusivamente por personal calificado, con perfil, capacitación y documentación vigente conforme al puesto asignado.

1. Suministro de 20 oficiales de vigilancia en turnos de 12 horas — cobertura continua 24/7. La misma plantilla cubre descansos y relevos sin afectar la operación, con funciones de control de acceso peatonal y vehicular, registro en bitácora y custodia de áreas asignadas.
2. Suministro de 3 responsables de turno para supervisión directa, coordinación de rondines, atención de incidencias y reporte a jefatura en FCA-FREIGHTCAR.
3. Suministro de 1 jefe de vigilancia para coordinación general en FCA-FREIGHTCAR y recorridos en Bodega Estancias y Bodega Tierra Norte, enlace operativo con el cliente y verificación de procedimientos.
4. Suministro de 2 oficiales administrativos para control documental en caseta: registro de accesos, formatos de entrada/salida de personal, vehículos y material.
5. Suministro de 7 oficiales para Bodega Estancias (2 turno día / 3 turno noche / 2 cubre descansos): control de acceso, revisión de personal, documentación de cargas/descargas, recorridos y reporte de anomalías.
6. Suministro de 6 oficiales para Bodega Tierra Norte (2 turno día / 2 turno noche / 2 cubre descansos): mismas funciones que Bodega Estancias.
7. Suministro de 1 monitorista CCTV para monitoreo continuo de cámaras en FCA y ambas bodegas, reporte inmediato de incidencias y apoyo remoto al personal en campo.
8. Suministro de 2 cuatrimotos con GPS en FCA-FREIGHTCAR para recorridos perimetrales, patrullaje de patio y respuesta rápida — incluye combustible, mantenimiento preventivo, póliza de seguro y EPP (casco certificado y guantes).
9. Suministro de 1 cuatrimoto con GPS en Bodega Tierra Norte para recorridos perimetrales y patrullaje — mismas condiciones que punto anterior.
10. Instrucción diaria obligatoria sobre procedimientos de emergencia y alerta operativa. Refuerzo continuo de protocolos.
11. Plataforma de monitoreo en tiempo real mediante GPS, NFC y códigos QR para validar rondines. Dashboard de cumplimiento en línea.
12. Informes digitales con evidencia fotográfica inmediata mediante dispositivos móviles. Trazabilidad total de incidencias.
13. Suministro de uniforme táctico completo, fornituras, radios de comunicación y kits de inspección. Reposición programada.
14. Personal operará bajo lineamientos, reglamento interno y protocolos de seguridad establecidos por FCA-FREIGHTCAR.
15. Representante permanente de MICSA como punto de contacto con el cliente para dudas operativas, administrativas y reportes.
16. Garantía de sustitución inmediata de personal en caso de ausencia o baja, sin afectar cobertura ni generar costo adicional.

Nota: Las actividades descritas son **enunciativas y no limitativas**, pudiendo EL PRESTADOR ajustar la operación conforme a criterios técnicos y operativos sin que esto represente incumplimiento contractual.

Plan de Contingencia Activo

Escenario	Protocolo de Respuesta
Ausencia de personal	Sustitución mediante personal de reserva capacitado, uniformado y documentado. Tiempo estimado de respuesta: hasta 4 horas, sujeto a condiciones operativas, disponibilidad de personal y factores externos.

Falla en comunicación	Protocolo alternativo (celular / línea directa) y reposición del equipo defectuoso.
Incidente de seguridad	Alerta inmediata a jefe de vigilancia, representante del cliente y autoridades. Reporte en máximo 2 horas.
Falla en CCTV	Notificación inmediata y refuerzo con rondines adicionales hasta restauración del sistema (reparación a cargo del Cliente).

03 — ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Desglose por ubicación — 3 sitios operativos

Planta FCA-FreightCar | 27 Personas

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Nómina	$538,690.13	$538,690.13	$538,690.13
Traslados	$39,693.50	$39,693.50	$39,693.50
DC-3 / Exámenes	$72,000.00	$0.00	$0.00
Uniformes	$77,760.00	$0.00	$0.00
EPP	$17,470.09	$1,360.80	$1,360.80
Herramientas	$67,860.00	$3,283.00	$3,283.00
Cuatrimotos (2)	$15,280.00	$15,280.00	$15,280.00
COSTO DIRECTO	**$828,753.72**	**$598,307.43**	**$598,307.43**
Administración (5%)	$41,437.69	$29,915.37	$29,915.37
Utilidad (20%)	$165,750.74	$119,661.49	$119,661.49
PRECIO VENTA sin IVA	**$1,035,942.15**	**$747,884.29**	**$747,884.29**
IVA (16%)	$165,750.74	$119,661.49	$119,661.49
PRECIO VENTA con IVA	**$1,201,692.89**	**$867,545.77**	**$867,545.77**

Bodega Estancias | 7 Personas

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Nómina	$121,492.18	$121,492.18	$121,492.18
Traslados	$8,400.00	$8,400.00	$8,400.00
DC-3 / Exámenes	$25,200.00	$0.00	$0.00
Uniformes	$20,160.00	$0.00	$0.00
EPP	$3,800.49	$352.80	$352.80
Herramientas	$10,500.00	$985.00	$985.00
Cuatrimotos	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO DIRECTO	**$189,552.67**	**$131,229.98**	**$131,229.98**
Administración (5%)	$9,477.63	$6,561.50	$6,561.50
Utilidad (20%)	$37,910.53	$26,246.00	$26,246.00
PRECIO VENTA sin IVA	**$236,940.84**	**$164,037.48**	**$164,037.48**
IVA (16%)	$37,910.53	$26,246.00	$26,246.00
PRECIO VENTA con IVA	**$274,851.37**	**$190,283.47**	**$190,283.47**

Bodega Tierra Norte | 6 Personas

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Nómina	$104,136.15	$104,136.15	$104,136.15
Traslados	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
DC-3 / Exámenes	$21,600.00	$0.00	$0.00
Uniformes	$17,280.00	$0.00	$0.00
EPP	$3,430.09	$302.40	$302.40
Herramientas	$10,500.00	$985.00	$985.00
Cuatrimotos (1)	$7,640.00	$7,640.00	$7,640.00
COSTO DIRECTO	**$171,586.24**	**$120,063.55**	**$120,063.55**
Administración (5%)	$8,579.31	$6,003.18	$6,003.18
Utilidad (20%)	$34,317.25	$24,012.71	$24,012.71
PRECIO VENTA sin IVA	**$214,482.80**	**$150,079.44**	**$150,079.44**
IVA (16%)	$34,317.25	$24,012.71	$24,012.71
PRECIO VENTA con IVA	**$248,800.05**	**$174,092.15**	**$174,092.15**

Resumen Consolidado — 3 Ubicaciones

Ubicación	Personal	Mes 1 con IVA	Mes 2–3 con IVA
Planta FCA-FreightCar	27 personas	$1,201,692.89	$867,545.77
Bodega Estancias	7 personas	$274,851.37	$190,283.47
Bodega Tierra Norte	6 personas	$248,800.05	$174,092.15
TOTAL CONSOLIDADO	**40 personas**	**$1,725,344.31**	**$1,231,921.39**

04 — LA PROPUESTA INCLUYE

Alcance completo del servicio contratado

- 20 Oficiales de vigilancia — cobertura 24/7 en FCA-FREIGHTCAR.
- 3 Responsables de turno en FCA-FREIGHTCAR.
- 1 Jefe de vigilancia para FCA-FREIGHTCAR, Bodega Estancias y Tierra Norte.
- 2 Oficiales administrativos para control de acceso.
- 1 Monitorista CCTV para FCA y Bodegas.
- 2 Cuatrimotos con GPS en FCA — gasolina, mantenimiento y póliza incluidos.
- 7 Oficiales para Bodega Estancias (2/3/2 — día/noche/descansos).
- 6 Oficiales para Bodega Tierra Norte (2/2/2 — día/noche/descansos).
- 1 Cuatrimoto con GPS para Bodega Tierra Norte — gasolina, mantenimiento y póliza incluidos.
- EPP y uniformes institucionales completos.
- Kit integral de equipamiento operativo (radios, fornituras, equipo de inspección).
- Gestión Legal y Blindaje REPSE — cumplimiento IMSS, SAT, LFT.
- Seguro de Responsabilidad Civil vigente — cobertura en las 3 ubicaciones.
- Constancias de habilidades DC-3 ante STPS.
- Plataforma GPS/NFC/QR y dashboard de cumplimiento en línea.

05 — EXCLUSIONES

EXCLUSIONES EXPRESAS — Actividades fuera del alcance
Las siguientes actividades NO están incluidas. Cualquier requerimiento adicional debe cotizarse por separado mediante orden de cambio escrita y firmada por ambas partes.

1. Instalación, configuración, mantenimiento o reparación del sistema CCTV, cámaras, DVR/NVR o equipo tecnológico del cliente.
2. Caseta de vigilancia, mobiliario, iluminación, ventilación, agua, luz, internet y teléfono — suministro a cargo del cliente.
3. Respuesta armada, custodia de valores o traslado de efectivo.
4. Portación de armas de fuego por el personal asignado.
5. Personal adicional no contemplado en esta cotización sin adenda escrita y firmada.
6. Cobertura de puntos fuera de las instalaciones descritas.
7. Trámites ante fiscalía, seguridad perimetral electrónica ni custodia de valores.

06 — CONDICIONES COMERCIALES

Marco contractual y blindaje legal

Condición	Detalle
Forma de pago	Facturación mensual por adelantado, conforme al periodo de servicio contratado.
Plazo mínimo	12 (doce) meses.
Inicio del servicio	Condicionado a confirmación de Orden de Compra. 7 días hábiles para asignación de personal y preparación operativa.
Interés moratorio	5% semanal sobre saldo insoluto desde el día siguiente al vencimiento, sin requerimiento previo. (Art. 362 Cód. de Comercio)
Tiempos muertos	Todo tiempo improductivo atribuible al cliente se considera tiempo efectivo y facturable al 100%.
Ajuste económico	Los precios se ajustarán ante incrementos salariales, inflación o cambios regulatorios (INPC — INEGI).
Vigencia cotización	15 días naturales.

Marco Legal y REPSE

Marco normativo	Cumplimiento MICSA Safety Division
REPSE No. 282364	Personal bajo relación laboral directa con MICSA. Cliente exonerado de responsabilidad solidaria.
LFT Arts. 15-D / 15-E	Verificación trimestral del cliente. Constancias IMSS entregadas con cada factura.
NOM-003-SEGOB	DC-3: capacitación en protección, primeros auxilios y prevención de incendios.
Seguro RC	Póliza vigente. Cobertura en las 3 ubicaciones.

Prima de riesgo IMSS	Cuotas basadas en prima real MICSA (7.58875%). Libera al cliente de contingencia fiscal.

DECLARACIÓN DE ALCANCE OPERATIVO

El presente servicio constituye un esquema de prevención, control y disuasión de riesgos patrimoniales. En ningún caso se entenderá como garantía absoluta contra robos, pérdidas o incidentes. La correcta ejecución depende de que el cliente proporcione accesos adecuados, información operativa completa y condiciones de infraestructura funcionales. Cualquier deficiencia en estos factores limita la efectividad del servicio y libera a MICSA de responsabilidad derivada.

Notas adicionales

1. Cotización elaborada para operación continua 24/7. Modificaciones deben notificarse con anticipación para evaluar impacto operativo y económico.
1. El servicio considera turnos de 12 horas para personal operativo. El Jefe de Vigilancia operará lunes a viernes 07:00–18:00 hrs., sujeto a rolar turnos.
2. Requerimientos fuera de la estructura cotizada (refuerzos, eventos especiales, incrementos) se consideran servicio extraordinario con costo adicional.
3. La presente cotización forma parte integral del pedido, orden de compra o contrato que resulte de la transacción.
4. MICSA expresamente rechaza y no asume responsabilidad por daños o siniestros derivados de condiciones preexistentes, omisión de información, fallas de infraestructura o causas ajenas al personal asignado.

07 — ACEPTACIÓN Y FIRMAS

La aceptación implica conocimiento y conformidad con todas las condiciones.

Jordan Nefthali Contreras González
Director General — MICSA Safety Division
RFC: MIC2301268S5 | REPSE: 282364

_____

_____
Firma

Marca de agua (instrucción): Para agregar una marca de agua con tu marca (por ejemplo “COTIZACIÓN” o tu logotipo en transparencia), ve a **Diseño** > **Marca de agua** > **Personalizar marca de agua** y elige **Texto** o **Imagen**.

ANEXO A — CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MICSA SAFETY DIVISION
MONTAJES E IZAJES DEL CENTRO INDUSTRIAL CONTRACTOR S.A. DE C.V.
RFC: **MIC2301268S5** | REPSE: **282364**

Contrato
Versión [1.0]

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CONTROL OPERATIVO NIVEL 4 — GESTIÓN INTEGRAL

Concepto	Detalle

No. de Contrato	CONT-MICSA-SAFETY-2026-033
Referencia COT	COT-MICSA-SAFETY-2026-033
Fecha de Emisión	01 de Abril de 2026
Cliente	Freightcar Mexico
Atención	Myrna Medina
Contacto	844 302 9803 | mmedina@freightcar.mx
Ubicaciones	Planta Principal + Bodega Estancias + Bodega Tierra Norte
Municipio	Castaños, Coahuila
Plazo del contrato	12 (doce) meses, prorrogables
Inicio del servicio	7 días hábiles tras recepción de Orden de Compra firmada
Vigencia de la oferta	15 días naturales desde la fecha de emisión

DECLARATORIA DE LAS PARTES

En la ciudad de **Castaños**, **Coahuila**, México, a **01 de Abril de 2026**, comparecen a la celebración del presente Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Patrimonial y Control Operativo:

1. **"EL PRESTADOR"** — MONTAJES E IZAJES DEL CENTRO INDUSTRIAL CONTRACTOR S.A. DE C.V., operando comercialmente como MICSA Safety Division, con RFC: MIC2301268S5 y Registro REPSE No. 282364, con domicilio fiscal en Ciudad Frontera, Coahuila, México, representada en este acto por el C. Jordan Nefthali Contreras González, en su carácter de Director General.
2. **"EL CLIENTE"** — **Freightcar Mexico**, con domicilio en **25870 Castaños, Coahuila de Zaragoza, México**, representada en este acto por la C. **Myrna Medina** en su carácter de **Compradora**.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, acuerdan sujetarse a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO

EL PRESTADOR se obliga a proporcionar a EL CLIENTE los servicios profesionales de seguridad patrimonial y control operativo descritos en la Cotización **COT-MICSA-SAFETY-2026-033** (en adelante **"la Cotización"**), que forma parte integral e indivisible del presente contrato, para las siguientes instalaciones:

Instalación	Personal asignado	Cobertura
Planta FCA-FreightCar (Principal)	27 personas	24/7 — Turnos 12h
Bodega Estancias	7 personas	24/7 — Turnos 12h
Bodega Tierra Norte	6 personas	24/7 — Turnos 12h
TOTAL CONSOLIDADO	**40 personas**	**3 ubicaciones**

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGENCIA Y PLAZO MÍNIMO

El presente contrato tendrá una vigencia mínima de **doce (12) meses** contados a partir de la fecha de inicio del servicio. Al término de este período, el contrato se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes notifique por escrito su voluntad de no renovarlo con al menos **treinta (30) días naturales** de anticipación.

CLÁUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA — PROTECCIÓN ECONÓMICA DE MICSA
La terminación anticipada por parte de EL CLIENTE, por causa no imputable a EL PRESTADOR, generará automáticamente una penalización equivalente al importe total de los meses restantes del período mínimo contratado. Dicho importe se considerará deuda líquida y exigible de forma inmediata, sin necesidad de declaración judicial. (Fundamento: Arts. 1796 y 2104 del Código Civil Federal — pacta sunt servanda.)

AVISO PREVIO MÍNIMO OBLIGATORIO
Para que la terminación anticipada sea válida, EL CLIENTE deberá notificarla por escrito a EL PRESTADOR con un mínimo de treinta (30) días naturales de anticipación. La ausencia de esta notificación no extingue la obligación de pago ni el derecho de EL PRESTADOR a reclamar la penalización correspondiente.

CLÁUSULA TERCERA — PRECIO Y ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Los precios acordados para la prestación del servicio son los establecidos en la Cotización **COT-MICSA-SAFETY-2026-033**, y se desglosan como sigue:

Ubicación	Mes 1 (con IVA)	Mes 2–3 (con IVA)	Personal
Planta FCA-FreightCar	$1,201,692.89	$867,545.77	27 personas
Bodega Estancias	$274,851.37	$190,283.47	7 personas
Bodega Tierra Norte	$248,800.05	$174,092.15	6 personas
TOTAL CONSOLIDADO	**$1,725,344.31**	**$1,231,921.39**	**40 personas**

NOTA SOBRE COSTOS DE HABILITACIÓN MES 1
Los costos del Mes 1 incluyen inversión de habilitación operativa (uniformes, DC-3, exámenes médicos, EPP inicial y herramientas de arranque) que son requisito indispensable para la prestación del servicio conforme a NOM-003-SEGOB, LFT y lineamientos REPSE. Estos costos NO son negociables ni separables del servicio, ya que garantizan la operación legal y el blindaje de EL CLIENTE ante autoridades laborales y fiscales.

CLÁUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO Y CONDICIONES FINANCIERAS

Concepto	Detalle
Forma de pago	Facturación mensual por adelantado. EL CLIENTE deberá liquidar la factura dentro de los primeros 5 días naturales del período de servicio.
Moneda	Pesos Mexicanos (MXN). Todos los precios incluyen IVA al 16%.
CFDI	MICSA emitirá CFDI 4.0 por cada período facturado, con los datos fiscales que EL CLIENTE proporcione por escrito al inicio del contrato.
Interés moratorio	5% semanal sobre saldo insoluto desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de requerimiento previo. (Art. 362, Código de Comercio)
Gastos de cobranza	Los gastos de cobranza judicial o extrajudicial que se originen por incumplimiento de pago serán a cargo exclusivo de EL CLIENTE.
Ajuste económico	Los precios se ajustarán anualmente conforme al INPC publicado por el INEGI, o de manera inmediata ante incrementos salariales decretados por la autoridad laboral o cambios regulatorios aplicables.

Suspensión del servicio	EL PRESTADOR podrá suspender el servicio sin responsabilidad si EL CLIENTE acumula dos (2) o más períodos de facturación vencidos. La suspensión no extingue la obligación de pago de los montos adeudados.

IMPORTANTE: Todo tiempo improductivo atribuible directamente a EL CLIENTE (accesos denegados, instalaciones no habilitadas, ausencia de infraestructura comprometida) se considera tiempo efectivamente trabajado y será facturado al 100% del precio acordado. EL CLIENTE no podrá descontar estos períodos del pago.

CLÁUSULA QUINTA — OBLIGACIONES DE EL PRESTADOR

1. Proporcionar personal debidamente capacitado, uniformado y documentado conforme a los lineamientos de la DGSPE de Coahuila y la LFT.
2. Mantener en todo momento el número de posiciones contratadas, absorbiendo internamente ausencias y rotación de personal sin costo adicional para EL CLIENTE.
3. Proveer a todo el personal de EPP conforme a las NOM aplicables, uniforme institucional, equipo de comunicación y constancias DC-3 ante la STPS.
4. Mantener vigente durante toda la duración del contrato: REPSE No. 282364, registro patronal IMSS, cumplimiento LFT Arts. 15-D y 15-E, y póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra las tres ubicaciones.
5. Entregar mensualmente, junto con cada factura: constancias de pago IMSS (SUA/SIPARE), nóminas del período y cualquier otro documento requerido por la LFT para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales frente a las autoridades.
6. Proporcionar un representante permanente como punto de contacto operativo y administrativo con EL CLIENTE.
7. Activar el Plan de Contingencia ante cualquier ausencia de personal, con sustitución estimada de hasta 4 horas, sujeto a condiciones operativas, disponibilidad de personal y factores externos.
8. Emitir informes operativos con evidencia fotográfica y trazabilidad de incidencias mediante la plataforma GPS/NFC/QR.

CLÁUSULA SEXTA — OBLIGACIONES DE EL CLIENTE — CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

1. Proporcionar caseta de vigilancia equipada con mobiliario, iluminación adecuada, ventilación, agua, energía eléctrica, acceso a internet y teléfono, a su exclusivo costo y responsabilidad.
2. Facilitar los accesos necesarios al personal de EL PRESTADOR para el desempeño de sus funciones en las tres ubicaciones.
3. Proporcionar información operativa completa y actualizada sobre procedimientos internos, protocolos de emergencia y áreas sensibles.
4. Notificar a EL PRESTADOR con anticipación mínima de 72 horas cualquier cambio en los puntos de cobertura, horarios o requerimientos especiales.
5. Mantener en condiciones funcionales el sistema CCTV, cámaras y equipo de monitoreo propiedad de EL CLIENTE. La falla o indisponibilidad de estos equipos no exonera a EL CLIENTE del pago del servicio.
6. Designar formalmente a un representante autorizado con facultades suficientes para comunicarse con EL PRESTADOR, aprobar reportes y tomar decisiones operativas.
7. Confirmar por escrito (correo electrónico o carta) cualquier instrucción, modificación o requerimiento adicional al alcance contratado.

IMPORTANTE: La deficiencia en cualquiera de las obligaciones anteriores limita directamente la efectividad del servicio y libera a EL PRESTADOR de responsabilidad por cualquier daño, pérdida o incidente derivado de dicha deficiencia.

CLÁUSULA SÉPTIMA — EXCLUSIONES EXPRESAS DEL ALCANCE

Las siguientes actividades NO están incluidas en el presente contrato. Cualquier requerimiento adicional deberá formalizarse mediante **Orden de Cambio** escrita y firmada por los representantes autorizados de ambas partes, con cotización previa de MICSA:

1. Instalación, configuración, mantenimiento o reparación del sistema CCTV, cámaras, DVR/NVR o cualquier equipo tecnológico propiedad de EL CLIENTE.
2. Suministro de caseta de vigilancia, mobiliario, servicios de electricidad, agua, internet, iluminación o ventilación.
3. Respuesta armada, custodia de valores monetarios o traslado de efectivo.
4. Portación de armas de fuego por parte del personal asignado.
5. Cobertura de instalaciones, puntos o ubicaciones distintos a los descritos en la Cláusula Primera.
6. Trámites ante fiscalías, seguridad perimetral electrónica activa, ni custodia de valores.
7. Personal adicional no contemplado en la estructura cotizada, sin adenda escrita y firmada.
8. Daños a las cuatrimotos asignadas derivados de condiciones deficientes del terreno, infraestructura deteriorada o causas ajenas al operador de EL PRESTADOR.

CLÁUSULA OCTAVA — CUMPLIMIENTO REPSE Y BLINDAJE LEGAL

Concepto	Detalle
REPSE No. 282364	Todo el personal opera bajo relación laboral directa con MICSA Safety Division. EL CLIENTE queda expresamente exonerado de responsabilidad solidaria laboral y fiscal frente a las autoridades (IMSS, SAT, INFONAVIT, STPS), conforme a los Arts. 15-D y 15-E de la Ley Federal del Trabajo.
Entrega mensual de cumplimiento	EL PRESTADOR entregará mensualmente, junto con la factura: comprobante de pago de cuotas IMSS (SUA/SIPARE del período), nómina firmada del personal asignado, y copia de las constancias DC-3 vigentes.
Prima de riesgo IMSS	Las cuotas patronales se calculan sobre la prima de riesgo real de MICSA (7.58875% — Clase V, Fracción IV), garantizando que EL CLIENTE no incurra en contingencia fiscal por subdeclaración de riesgos.
Verificación del cliente	EL CLIENTE podrá solicitar, mediante consulta directa al portal del IMSS, la verificación del cumplimiento de MICSA con periodicidad trimestral, conforme al Art. 15-D LFT.
Seguro de RC	EL PRESTADOR mantendrá vigente una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que ampare las tres ubicaciones durante toda la duración del contrato. La póliza será presentada a EL CLIENTE a la firma del presente.
NOM-003-SEGOB	Todo el personal operativo contará con constancias DC-3 que acrediten capacitación en protección civil, primeros auxilios y prevención de incendios, conforme a la NOM-003-SEGOB.

CLÁUSULA NOVENA — CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

EL PRESTADOR y todo el personal asignado se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre la información operativa, comercial, industrial y de seguridad de EL CLIENTE a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones. Esta obligación permanecerá vigente durante **dos (2) años** posteriores a la terminación del contrato.

Asimismo, EL CLIENTE se obliga a mantener confidencialidad sobre los procedimientos, metodologías y herramientas operativas de EL PRESTADOR, reconociendo que constituyen activos estratégicos propietarios de MICSA Safety Division.

CLÁUSULA DÉCIMA — DECLARACIÓN DE ALCANCE Y RESPONSABILIDAD LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total acumulada de EL PRESTADOR, derivada de cualquier reclamación relacionada con la prestación de los servicios, ya sea contractual, extracontractual o por cualquier otra causa, estará estrictamente limitada al monto total efectivamente **pagado** por EL CLIENTE a EL PRESTADOR durante los **últimos tres (3) meses** inmediatos anteriores al evento que origine la reclamación.

En ningún caso EL PRESTADOR será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de producción, pérdida de contratos, daño reputacional o cualquier daño consecuencial.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA — RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y EJECUTABILIDAD

Las partes reconocen que los importes derivados del presente contrato, incluyendo sus anexos, la Cotización y las facturas emitidas conforme a lo pactado, constituyen obligaciones líquidas, exigibles y a cargo de EL CLIENTE una vez vencidos los plazos de pago. En la medida permitida por la legislación aplicable, EL CLIENTE reconoce expresamente el adeudo que se genere por facturas vencidas, pudiendo EL PRESTADOR ejercer las acciones de cobro correspondientes sin necesidad de requerimiento previo adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — NO CAPTACIÓN DE PERSONAL

EL CLIENTE se obliga a no contratar, directa o indirectamente (por sí o por conducto de terceros), al personal asignado por EL PRESTADOR durante la vigencia del contrato y hasta **doce (12) meses** posteriores a su terminación.

En caso de incumplimiento, EL CLIENTE deberá pagar a EL PRESTADOR una penalización equivalente a **seis (6) meses** del valor mensual del elemento contratado o captado, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — AJUSTES EXTRAORDINARIOS

EL PRESTADOR podrá ajustar los precios de manera inmediata cuando se presenten incrementos en costos operativos derivados de cambios en salarios mínimos, cuotas IMSS, reformas laborales, condiciones regulatorias o cualquier disposición de autoridad que impacte directamente el costo del servicio. Dichos ajustes serán obligatorios para EL CLIENTE a partir de su notificación por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA — PROPIEDAD INTELECTUAL Y OPERATIVA

Todos los procesos, metodologías, protocolos, sistemas de control, formatos, plataformas tecnológicas y modelos operativos implementados por EL PRESTADOR son propiedad exclusiva de MICSA Safety Division. EL CLIENTE reconoce que no podrá replicar, adaptar ni utilizar dichos sistemas fuera del alcance del presente contrato sin autorización expresa por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA — CONDICIÓN DE EFECTIVIDAD Y SUSPENSIÓN

Condición de efectividad. EL CLIENTE reconoce que la efectividad del servicio depende directamente de las condiciones de infraestructura, iluminación, accesos, sistemas tecnológicos y cumplimiento de sus propias obligaciones. Cualquier deficiencia en estos elementos limita la capacidad operativa del servicio y libera a EL PRESTADOR de cualquier responsabilidad derivada.

Suspensión inmediata. EL PRESTADOR podrá suspender el servicio de manera inmediata y sin responsabilidad en caso de incumplimiento de pago, riesgos operativos o falta de condiciones mínimas de seguridad por parte de EL CLIENTE. La suspensión no extingue la obligación de pago de los montos adeudados.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA — ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

En caso de que EL CLIENTE no otorgue anticipo o pago por adelantado conforme a las condiciones pactadas, EL PRESTADOR podrá implementar esquemas de financiamiento mediante factoraje o terceros. Los costos financieros derivados de dicho esquema serán trasladados a EL CLIENTE mediante un incremento de hasta un **5%** sobre el valor del servicio, previa notificación por escrito.

DECLARACIÓN EXPRESA DE ALCANCE OPERATIVO
El servicio contratado constituye un esquema profesional de **PREVENCIÓN, CONTROL Y DISUASIÓN** de riesgos patrimoniales. En ningún caso se entenderá como garantía absoluta contra robos, pérdidas, siniestros o incidentes de cualquier naturaleza.

EL PRESTADOR no asume responsabilidad por daños o siniestros derivados de:

1. Condiciones de infraestructura preexistentes o deterioradas en las instalaciones de EL CLIENTE.
2. Omisión de información operativa o de seguridad por parte de EL CLIENTE o su personal.
3. Fallas en el sistema CCTV, cámaras o equipo tecnológico propiedad de EL CLIENTE.
4. Acciones u omisiones del propio personal de EL CLIENTE o de terceros no relacionados con EL PRESTADOR.
5. Causas de fuerza mayor o caso fortuito.
6. Incumplimiento por parte de EL CLIENTE de las obligaciones establecidas en la Cláusula Sexta del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA — COMUNICACIONES OFICIALES Y DOMICILIOS

Todas las comunicaciones, notificaciones, instrucciones de cambio, reclamaciones o cualquier otro acto jurídico derivado del presente contrato deberán realizarse por escrito y enviarse a los siguientes domicilios y contactos:

EL PRESTADOR — MICSA Safety Division	EL CLIENTE — Freightcar Mexico

Jordan Nefthali Contreras González Director General Ciudad Frontera, Coahuila, México micdelcentro@gmail.com RFC: MIC2301268S5 | REPSE: 282364	Myrna Medina **Compradora** 25870 Castaños, Coahuila de Zaragoza, México mmedina@freightcar.mx Tel: 844 302 9803

INSTRUCCIÓN ORAL NO VÁLIDA

Ninguna instrucción verbal, solicitud de Whatsapp, llamada telefónica o comunicación no documentada constituirá una modificación válida al presente contrato. Toda modificación al alcance, precios o condiciones requiere Orden de Cambio escrita y firmada por ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil Federal, el Código de Comercio y demás ordenamientos legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

ACEPTACIÓN Y FIRMAS — LA ACEPTACIÓN IMPLICA CONFORMIDAD TOTAL

Leído y entendido el presente instrumento por ambas partes, y estando conformes con su contenido, lo suscriben en la Ciudad de **Castaños**, **Coahuila**, a **01 de Abril de 2026**, en dos (2) ejemplares originales con igual valor legal.

Jordan Nefthali Contreras González
Director General — MICSA Safety Division
RFC: MIC2301268S5 | REPSE: 282364

_____

Firma

Myrna Medina
Representante Autorizado — **F**
Cargo: CompradoraFirma

_____